



PUTUSAN
Nomor 1059/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : JOHANNES ANTONYUS RAJA GUKGUK ALS
ANTON ARITONANG |
| 2. Tempat lahir | : Sinar Toba |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34/25 Agustus 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Simpang Siranggong Santiara Desa Dauli Pekan
Kec.Kualuh Selatan Kab.Labura |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1059/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1059/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHANNES ANTONYUS RAJA GUKGUK Alias ANTON ARITONANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHANNES ANTONYUS RAJA GUKGUK Alias ANTON ARITONANG berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bongkahan batu bekas cor - coran;
 - 1 (satu) buah flasdish yang dicopy dari rekaman video Handphone milik saksi korban Bambang Susianto Nasution;
 - 1 (satu) buah baji kaos warna hitam bercoran bintik-bintik biru yang bertuliskan AMSAI;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat, nomor rangka MH8BE4DFA815-7691, nomor mesin B451 – ID514012;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-349/L.2.18.3/Eoh.2/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JOHANNES ANTONYUS RAJA GUKGUK ALIAS ANTON ARITONANG, Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 11.40 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jalinsum Pertanian Desa damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "*melakukan penganiayaan*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 11.40 Wib, saksi Bambang Susianto Nasution keluar dari PTANUGRAH TANJUNG MEDAN dengan membawa mobil truck tronton BK 8865 XV dengan bermuatan inti sawit dimana saat itu saksi Bambang Susianto Nasution seorang diri tanpa adanya kernet yang membantu dengan tujuan mau dibawa ke Kuala Tanjung Indrapura, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib, saksi Bambang Susianto Nasution melintasi jalinsum Sukajadi Damuli Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, dimana saat itu ada seorang laki-laki yang tidak saksi Bambang Susianto Nasution kenal dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa pelat nomor lalu terdakwa berkata " *Woi* " kemudian terdakwa meyalip kendaraan yang saksi Bambang Susianto Nasution kemudikan dan terdakwa tepat berada didepan saksi Bambang Susianto Nasution lalu terdakwa mengiring saksi Bambang Susianto Nasution ke gudang mapia yang terletak di Jalinsum Pertanian Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, namun saksi Bambang Susianto Nasution tidak mau berhenti dan tetap melanjutkan perjalanan, sehingga saksi Bambang Susianto Nasution dikejar oleh terdakwa dikarenakan saksi Bambang Susianto Nasution mempunyai pirasat buruk sehingga saksi Bambang Susianto Nasution memvidiokan terdakwa dimana tepatnya lewat SPBU Damuli Pekan dekat Kilang padi Jalinsum Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara terdakwa kembali menyalip saksi Bambang Susianto Nasution lalu dari jarak 1 (satu) meter terdakwa melempar batu dari samping kanan dengan menggunakan bongkahan batu bekas cor-coran sehingga mengenai bibir bawa sebelah kanan dan gusi gigi rahang sebelah kanan saksi Bambang Susianto

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution bergeser lalu terdakwa memutar balik dari depan saya, atas kejadian tersebut lalu saksi Bambang Susianto Nasution menghubungi Hariyanto Husin selaku pemilik truck dari perusahaan pengakutan Kenzo grup yang berada di Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, lalu sdr Hariyanto Husin menyuruh sdr Hengly Yusron Rumahombas selaku Humas untuk datang kelokasi tempat kejadian, tak berapa lama sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian sdr Hengly Yusron Rumahombas datang bersama anggota Polsek Kualuh Hulu, lalu saksi Bambang Susianto Nasution menunjukan video ciri-ciri pelaku, lalu personil Polsek Kualuh Hulu melakukan pencarian terhadap pelaku, tak berapa lama pelaku berhasil ditangkap dan membawa pelaku ke Polsek Kualuh Hulu. Atas kejadian tersebut saksi Bambang Susianto Nasution mengalami luka sobek pada bagian bibir bawa sebelah kanan sehingga bibir saksi Bambang Susianto Nasution dijahit dari luar sebanyak 2 (dua) jahitan dan dari dalam sebanyak 2 (dua) jahitan dan gusi gigi rahang sebelah kanan bergeser dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Bambang Susianto Nasution mengalami luka sobek dibagian bibir bawa sebelah kanan dan gusi gigi rahang sebelah kanan bergeser sehingga bibir bawa sebelah kanan mengalami jahitan diluar sebanyak 2 (dua) jahitan dan dari dalam sebanyak 2 (dua) jahitan, sehingga saat ini saksi Bambang Susianto Nasution terganggu tidak bisa makan dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana tersebut dalam Surat Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, UPTD Puskesmas Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Nomor : 445/2628/PUSK-GS/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Umi Fitriyani sebagaimana saksi Bambang Susianto Nasution mengalami :

- Terdapat luka robek dibagian bibir bawah sisi kanan dengan ukuran Panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm
- Terdapat luka robek bagian dalam bibir bawah dengan ukuran Panjang 1cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,5 cm

Kesimpulan: pasien datang ke RGD Puskesmas Gunting Saga dengan kesadaran penuh disertai robek bagian dalam bibir bawah sisi kanan akibat benturan benda tumpul;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Susianto Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekitar pukul 06.00 WIB di Jalinsum Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara saat saksi melintasi Jalinsum Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan mengendarai truck tronton BK 8865 XV bermuatan inti sawit, Terdakwa menyalip kendaraan yang Bambang Susianto Nasution kemudian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa pelat nomor kemudian Terdakwa melempar dari pintu samping supir sebelah kanan dari jarak 1 (satu) meter menggunakan 1 (satu) buah bongkah batu bekas corcoran, sehingga mengenai bibir bawah sebelah kanan dan gusi rahang gigi sebelah kanan saksi bergeser;
- Bahwa penyebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa menyuruh saksi untuk singgah digudang mafia di Jalinsum Pertanian Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, namun saksi tidak mau dan melanjutkan perjalanan sehingga dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa pelat nomor kemudian pelaku menyalip dan melepar dengan menggunakan 1 (satu) buah bongkah batu bekas corcoran dari pintu samping supir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka sobek pada bagian bibir bawah sebelah kanan sehingga bibir saksi dijahit dari luar sebanyak 2 (dua) jahitan dan dari dalam sebanyak 2 (dua) jahitan dan gusi gigi rahang sebelah kanan bergeser;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa sempat saksi videokan, sehingga Terdakwa akhirnya dapat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Hengly Yusron Rumahombas, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekitar pukul 06.00 WIB di Jalinsum Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Bambang Susianto Nasution;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Bambang Susianto Nasution dengan cara saat Bambang Susianto Nasution melintasi Jalinsum Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan mengendarai truck tronton BK 8865 XV bermuatan inti sawit, Terdakwa menyalip kendaraan yang Bambang Susianto Nasution kemudikan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa pelat nomor kemudian Terdakwa melempar dari pintu samping supir sebelah kanan dari jarak 1 (satu) meter menggunakan 1 (satu) buah bongkah batu bekas cor-coran, sehingga mengenai bibir bawah sebelah kanan Bambang Susianto Nasution dan gusi rahang gigi sebelah kanan Bambang Susianto Nasution bergeser;
- Bahwa penyebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa menyuruh Bambang Susianto Nasution untuk singgah digudang mafia di Jalinsum Pertanian Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, namun Bambang Susianto Nasution tidak mau dan melanjutkan perjalanan sehingga dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa pelat nomor kemudian pelaku menyalip dan melepar dengan menggunakan 1 (satu) buah bongkah batu bekas cor-coran dari pintu samping supir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Bambang Susianto Nasution mengalami luka sobek pada bagian bibir bawah sebelah kanan sehingga bibir Bambang Susianto Nasution dijahit dari luar sebanyak 2 (dua) jahitan dan dari dalam sebanyak 2 (dua) jahitan dan gusi gigi rahang sebelah kanan bergeser;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi melihat dari video yang direkam oleh Bambang Susianto Nasution Ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, ketika saksi dihubungi oleh Bambang Susianto Nasution, kalau dirinya dilempar bongkahan batu bekas cor-coran oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kualuh Hulu dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Kualuh Hulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, UPTD Puskesmas Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Nomor : 445/2628/PUSK-GS/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Umi Fitriyani sebagaimana saksi Bambang Susianto Nasution mengalami :

- Terdapat luka robek dibagian bibir bawah sisi kanan dengan ukuran Panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.
- Terdapat luka robek bagian dalam bibir bawah dengan ukuran Panjang 1cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,5 cm.

Kesimpulan: pasien datang ke RGD Puskesmas Gunting Saga dengan kesadaran penuh disertai robek bagian dalam bibir bawah sisi kanan akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekitar pukul 06.00 WIB di Jalinsum Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Bambang Susianto Nasution;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Bambang Susianto Nasution dengan cara saat Bambang Susianto Nasution melintasi Jalinsum Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan mengendarai truck tronton BK 8865

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XV bermuatan inti sawit, Terdakwa menyalip kendaraan yang Bambang Susianto Nasution kemudikan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa pelat nomor kemudian Terdakwa melempar dari pintu samping supir sebelah kanan dari jarak 1 (satu) meter menggunakan 1 (satu) buah bongkah batu bekas cor-coran, sehingga mengenai bibir bawah sebelah kanan Bambang Susianto Nasution dan gusi rahang gigi sebelah kanan Bambang Susianto Nasution bergeser;

- Bahwa penyebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa menyuruh Bambang Susianto Nasution untuk singgah digudang mafia di Jalinsum Pertanian Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, namun Bambang Susianto Nasution tidak mau dan melanjutkan perjalanan sehingga dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa pelat nomor kemudian pelaku menyalip dan melepar dengan menggunakan 1 (satu) buah bongkah batu bekas cor-coran dari pintu samping supir;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Kualuh Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bongkahan batu bekas cor - coran;
2. 1 (satu) buah flasdish yang dicopy dari rekaman video Handphone milik saksi korban Bambang Susianto Nasution;
3. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bercorak bintik-bintik biru yang bertuliskan AMSAI;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat, nomor rangka MH8BE4DFA815-7691, nomor mesin B451 – ID514012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekitar pukul 06.00 WIB di Jalinsum Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Bambang Susianto Nasution;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Bambang Susianto Nasution dengan cara saat saksi Bambang Susianto Nasution melintasi Jalinsum Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2023/PN Rap



Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan mengendarai truck tronton BK 8865 XV bermuatan inti sawit, Terdakwa menyalip kendaraan yang saksi Bambang Susianto Nasution kemudikan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa pelat nomor kemudian Terdakwa melempar dari pintu samping supir sebelah kanan dari jarak 1 (satu) meter menggunakan 1 (satu) buah bongkah batu bekas cor-coran, sehingga mengenai bibir bawah sebelah kanan saksi Bambang Susianto Nasution dan gusi rahang gigi sebelah kanan saksi Bambang Susianto Nasution bergeser;

- Bahwa penyebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa menyuruh saksi Bambang Susianto Nasution untuk singgah digudang mafia di Jalinsum Pertanian Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, namun saksi Bambang Susianto Nasution tidak mau dan melanjutkan perjalanan sehingga dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa pelat nomor kemudian pelaku menyalip dan melepar dengan menggunakan 1 (satu) buah bongkah batu bekas cor-coran dari pintu samping supir;

- Bahwa akibat perbutaan Terdakwa, saksi Bambang Susianto Nasution mengalami luka sobek pada bagian bibir bawah sebelah kanan sehingga bibir saksi Bambang Susianto Nasution dijahit dari luar sebanyak 2 (dua) jahitan dan dari dalam sebanyak 2 (dua) jahitan dan gusi gigi rahang sebelah kanan bergeser, sebagaimana Surat Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, UPTD Puskesmas Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Nomor : 445/2628/PUSK-GS/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Umi Fitriyani sebagaimana saksi Bambang Susianto Nasution mengalami :

- Terdapat luka robek dibagian bibir bawah sisi kanan dengan ukuran Panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.
- Terdapat luka robek bagian dalam bibir bawah dengan ukuran Panjang 1cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,5 cm.

Kesimpulan: pasien datang ke RGD Puskesmas Gunting Saga dengan kesadaran penuh disertai robek bagian dalam bibir bawah sisi kanan akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbetuk kualifikasi yaitu Penganiayaan (*mishandeling*);

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah "setiap orang yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" (*H.R. 25 Juni 1894, W. 6334 ; 11 Januari 1892, W. 6133*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa yaitu **Johannes Antonyus Raja Gukguk Als Anton Aritonang** dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada menentukan pengertian "dengan sengaja" atau "Opzet";

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;



Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana, pengertian “dengan sengaja” terdapat 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Van Hippel dan Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung Von Lost;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, halaman 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud : akibat dari perbuatan Terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa;
2. Kesengajaan sebagai keharusan : akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan : bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Menimbang, bahwa karena unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar, menendang; sedangkan yang dimaksud dengan luka (*letsel*) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekitar pukul 06.00 WIB di Jalinsum Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Bambang Susianto Nasution dengan cara saat saksi Bambang



Susianto Nasution melintasi Jalinsum Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan mengendarai truck tronton BK 8865 XV bermuatan inti sawit, Terdakwa menyalip kendaraan yang saksi Bambang Susianto Nasution kemudian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa pelat nomor kemudian Terdakwa melempar dari pintu samping supir sebelah kanan dari jarak 1 (satu) meter menggunakan 1 (satu) buah bongkah batu bekas cor-coran, sehingga mengenai bibir bawah sebelah kanan saksi Bambang Susianto Nasution dan gusi rahang gigi sebelah kanan saksi Bambang Susianto Nasution bergeser;

Menimbang, bahwa penyebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa menyuruh saksi Bambang Susianto Nasution untuk singgah digudang mafia di Jalinsum Pertanian Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, namun saksi Bambang Susianto Nasution tidak mau dan melanjutkan perjalanan sehingga dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa pelat nomor kemudian pelaku menyalip dan melepar dengan menggunakan 1 (satu) buah bongkah batu bekas cor-coran dari pintu samping supir;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Bambang Susianto Nasution mengalami luka sobek pada bagian bibir bawah sebelah kanan sehingga bibir saksi Bambang Susianto Nasution dijahit dari luar sebanyak 2 (dua) jahitan dan dari dalam sebanyak 2 (dua) jahitan dan gusi gigi rahang sebelah kanan bergeser, sebagaimana Surat Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, UPTD Puskesmas Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Nomor : 445/2628/PUSK-GS/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Umi Fitriyani sebagaimana saksi Bambang Susianto Nasution mengalami :

- Terdapat luka robek dibagian bibir bawah sisi kanan dengan ukuran Panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.
- Terdapat luka robek bagian dalam bibir bawah dengan ukuran Panjang 1cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,5 cm.

Kesimpulan: pasien datang ke RGD Puskesmas Gunting Saga dengan kesadaran penuh disertai robek bagian dalam bibir bawah sisi kanan akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa jelas telah menimbulkan rasa sakit sekaligus luka terhadap saksi Bambang Susianto Nasution sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa terhadap saksi Bambang Susianto Nasution adalah penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka kualifikasi penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi Pasal 351 (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bongkahan batu bekas cor - coran;
2. 1 (satu) buah flasdish yang dicopy dari rekaman video Handphone milik saksi korban Bambang Susianto Nasution;
3. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bercoran bintik-bintik biru yang bertuliskan AMSAI;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat, nomor rangka MH8BE4DFA815-7691, nomor mesin B451 – ID514012;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkahan batu bekas cor – coran dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bercoran bintik-bintik biru yang bertuliskan AMSAI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdish yang dicopy dari rekaman video Handphone milik saksi Bambang Susianto Nasution, oleh karena merupakan bagian dari berkas perkara, maka terhadap barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat, nomor rangka MH8BE4DFA815-7691, nomor mesin B451 – ID514012, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Bambang Susianto Nasution terluka dan sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Johannes Antonyus Raja Gukguk Als Anton Aritonang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bongkahan batu bekas cor - coran;
 - 1 (satu) buah baji kaos warna hitam bercoran bintik-bintik biru yang bertuliskan AMSAI;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah flasdish yang dicopy dari rekaman video Handphone milik saksi korban Bambang Susianto Nasution;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat, nomor rangka MH8BE4DFA815-7691, nomor mesin B451 – ID514012;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1059/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUBAKTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUBAKTI, S.H.